

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APOSENTADORIAS E PENSÕES IV

CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS, INATIVOS E ABONO DE PERMANÊNCIA

Existe uma variação nos percentuais de contribuição, com mediana de em torno de 14%, máximo de 22%.

Nota-se que para quem está no RGPS, além de pagar somente até o teto de 14%, não existe contribuição de inativos, que existirá apenas no RPPS.

Obs.: Esse assunto é bastante cobrado em provas!

Pela regra que vale hoje, os servidores só pagam as contribuições dos inativos naquilo que superar o teto. Ou seja, faz-se uma equiparação entre aquele que está no RGPS e aquele que está no RPPS.

Caso haja déficit atuarial, **apenas no RPPS**, a contribuição dos inativos será no que superar um salário-mínimo.

Obs.: O STF considerou constitucional essa contribuição dos inativos com base no princípio da solidariedade.

Dessa forma, irão pagar somente os pensionistas ou inativos do RPPS, sendo pago a partir do que superar o teto do RGPS, ou, havendo déficit atuarial, o que superar um salário-mínimo.

O abono de permanência (também chamado de “auxílio pé-na-cova”) se aplica ao servidor que já possui todos os requisitos para se aposentar, mas que aceita um incentivo para que continuar trabalhando. Dessa forma, cria-se a possibilidade para que o servidor continue na ativa sem contribuir.

Até a EC n. 41/2003, o abono de permanência era equivalente ao contribuído. Agora, com a EC n. 103/2019, entende-se que o abono é de **até** o valor contribuído.

PENSÃO POR MORTE

Parte de 50% do valor recebido pelo morto (remuneração ou aposentadoria), com adicional de 10% por dependente.

ANOTAÇÕES

A base de cálculo parte de 60% daquilo que receberia, sendo adicionado 2% por ano de contribuição que exceder os 20 anos.



Obs.: Nota-se que o valor não poderá exceder 100%.

Além disso, não há reversão de cotas. Ou seja, com a saída de dependentes, o valor não é redistribuído aos restantes, mas é removido o 10% referente a ele.

É importante observar uma regra especial em relação ao dependente deficiente, para o qual o valor é de 100% até o teto de RGPS. Do que exceder o teto, vale a regra de 50% do excedente mais 10% por dependente.

§ 6º **A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil** do órgão a que se refere o inciso XIV do *caput* do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do *caput* do art. 51, o inciso XIII do *caput* do art. 52 e os incisos I a III do *caput* do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de **agressão sofrida no exercício ou em razão da função** será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo.

Nota-se que se trata da única categoria na qual se tem pensão integral e vitalícia. Além disso, percebe-se que o benefício vale somente para cônjuge ou companheiro, e não para filhos.



TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Obs.: Até a EC n. 19/1998, a estabilidade era de dois anos.

ATENÇÃO

Apenas três carreiras atingem vitaliciedade: magistratura, Ministério Público e membros de Tribunais de Conta.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I — em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II — mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

ANOTAÇÕES

III — mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Obs.: Trata-se de norma de eficácia limitada.

ATENÇÃO

Outra possibilidade de perda de cargo por servidor estável está no art. 169, § 4º, em caso que se ultrapassar o limite de gastos. Nesse caso, primeiramente se corta até 20% dos servidores em função de confiança e cargos em comissão; se não for suficiente, corta-se aqueles que não são estáveis; por fim, se ainda não for suficiente, pode-se cortar até servidor estável, que passa a receber remuneração por ano como indenização.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Obs.: Nota-se que a Constituição somente faz menção a tempo de serviço (e não tempo de contribuição) no que se refere à disponibilidade.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Obs.: A aquisição da estabilidade leva em consideração critérios objetivos (três anos) e subjetivos (avaliação especial de desempenho).

ESTABILIDADE E ESTÁGIO PROBATÓRIO

O prazo do estágio probatório, em decorrência de repercussão da EC n. 19/1998, com o aumento da estabilidade para 3 anos, também teve a necessidade de ser aumentado para 3 anos.

ANOTAÇÕES

Quanto às diferenças entre estabilidade e vitaliciedade, essas estão, primeiramente, no tempo, sendo a estabilidade de 3 anos, e a vitaliciedade de 2 anos. Além disso, nota-se que o servidor vitalício somente perde o cargo em hipótese de sentença judicial transitada em julgado. O servidor estável, após a aposentadoria, perde as prerrogativas do cargo; o membro vitalício as mantém, exceto o foro especial.

Nota-se que o empregado público não adquire estabilidade, sendo regido pela CLT. Para se dispensar um empregado público, a dispensa precisa ser motivada, visando evitar perseguição política.

Além disso, o fato de um servidor estar em estágio probatório e fazer greve não gera a sua rejeição no estágio probatório.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
